

Guía de cierre de caso

Qué se escribe, qué se le comunica a cada parte y qué se revisa después.

¿Cómo se usa? Ábrala cuando vaya a redactar la resolución, no antes. Los tres bloques van en este orden a propósito: primero se escribe, después se comunica, y solo entonces se agenda el seguimiento. Nada de lo que hay aquí lo exige una norma a la empresa privada: es método.

1 · ANTES DE NADA, ¿LE TOCA A USTED?

- ☐ Su protocolo **ya designa a alguien**, y no es la persona señalada ni su jefatura directa. Ese es el punto de partida; lo que sigue son las excepciones.
- ☐ La **persona señalada no es la dirección**. Si lo es, la investigación va fuera.
- ☐ Quien investiga **no tiene relación directa con ninguna de las partes**.
- ☐ La organización es lo bastante grande para que exista alguien sin vínculo.
- ☐ Los hechos **no podrían ser un delito**. Si podrían serlo, el terreno ya no es solo laboral.

2 · LA RESOLUCIÓN DICE TRES COSAS

- ☐ **Qué se investigó**. Los hechos concretos, con fechas. No «una queja por acoso».
- ☐ **Qué se concluyó**. Y con qué elementos: qué fue prueba, qué fue contexto verificable.
- ☐ **Qué se decide a partir de ahí**. Consecuencia, medidas que siguen vigentes y desde cuándo.
- ☐ Fecha, firma de quien investigó y constancia de cuándo se comunicó a cada parte.

LA CONCLUSIÓN QUE HAY QUE SABER REDACTAR

SE ESCRIBE

No hay elementos suficientes

Describe el estado del expediente. Es una conclusión legítima y hay que saber escribirla.

NO SE ESCRIBE

No ocurrió

Afirma un hecho que usted no ha acreditado, y deja señalada a quien habló como si hubiera mentado.

No es un matiz de redacción. Es la diferencia entre cerrar un caso y cerrarle la puerta a la próxima persona.

3 · QUÉ SE LE COMUNICA A CADA PARTE

Quien presentó el aviso

La conclusión y las medidas que la afectan. Y desde cuándo dejan de estar vigentes, si dejan de estarlo.

La persona señalada

La conclusión y las consecuencias que le aplican. Los hechos concretos ya los conocía desde antes.

El resto de la plantilla

Nada del caso. Lo que se comunica es la medida visible (un cambio de turnos), nunca el motivo.

Lo que nunca sale, en ninguna de las tres columnas. El nombre de quien presentó el aviso, fuera de quien investiga y de la propia persona señalada, que lo conoce por el procedimiento. Y el testimonio literal de las entrevistas: a la persona señalada se le comunican los hechos que se le atribuyen, no la transcripción de lo que dijo la otra. **Esto no es solo criterio:** ese nombre es un dato personal, y el art. 20 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares obliga a su empresa a establecer controles para que todas las personas que intervengan guarden confidencialidad, «obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones».

4 · CALENDARIO DE SEGUIMIENTO

SEMANA 1

Verificar que las medidas se aplicaron de verdad y que no las paga quien avisó.

MES 1

Hablar a solas con quien presentó el aviso. Preguntar si ha cambiado algo, en un sentido o en otro.

MES 3

Revisar si hubo represalias indirectas: turnos, tareas, evaluaciones, invitaciones a reuniones.

MES 6

Cerrar el seguimiento por escrito, o reabrir. Y revisar qué falló en el sistema, no solo en el caso.

Fuentes. Ley Federal del Trabajo, arts. 47 fr. VIII, 51 fr. II y 52 (DOF 14-05-2026). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, art. 20 (nueva ley DOF 20-03-2025, últ. reforma 14-11-2025). «PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual», SEGOB, SFP e INMUJERES (DOF 03-01-2020), art. 5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, art. 15 fr. IV (DOF 15-01-2026). SCJN, Primera Sala, tesis 1a. CCLI/2014 (10a.), registro digital 2006868.

Aviso de alcance. No existe ninguna norma que regule cómo debe investigar internamente una empresa privada, ni qué estándar de prueba aplicar, ni qué comunicar al cerrar: eso es método. El protocolo citado obliga solo a la Administración Pública Federal, y la Ley General de Acceso, a los tres órdenes de gobierno. **Si obligan a una empresa privada** los artículos citados de la Ley Federal del Trabajo y, en cuanto al trato del nombre y de los datos del caso, el artículo 20 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.